

刑法
No259

共通問題 R6-1

(配点：3)

月 日

月 日

業務妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 業務妨害罪における「業務」は、適法なものであることを要するから、行政上の許可を受けていない営業行為や行政取締法規に違反する営業行為は、同罪で保護されることはない。
2. 業務妨害罪における「業務」は、職業その他継続して従事する事務又は事業をいい、営利を目的とするものであることを要する。
3. 甲は、利用客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で、2台の現金自動預払機が設置されている銀行の無人出張所において、一方の現金自動預払機にビデオカメラを設置し、同現金自動預払機に客を誘導する意図で、一般の利用客を装い、もう一方の現金自動預払機を2時間にわたり占拠した。この場合、甲に偽計業務妨害罪が成立する。
4. 以前A高校に勤務していた甲は、同校卒業式の開式直前に、式典会場である体育館において、予定された式典の進行を止めさせる目的で、参列の保護者らに対して大声で騒ぎ立て、これを制止しようとした教頭に怒号するなどして同会場を喧騒状態に陥れた。この場合、甲に威力業務妨害罪が成立する。
5. 甲は、弁護士Aの弁護士としての活動を困難にする目的で、Aが携行していた弁護士業務にとって重要な書類が在中するかばんを奪い取って自宅に隠匿した。この場合、甲に偽計業務妨害罪が成立する。

No259	業務妨害罪		正答率
共通R6-1	正解	3、4（順不同）	85%

1 誤っている

業務妨害罪（233条後段、234条）は、事実上平穩に行われている人の社会的活動の自由を保護しようとするものであるから、行政取締法規に違反する営業行為であっても、その活動が平穩に行われている限り刑法上保護に値する。また、東京高判昭27.7.3は、「業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平穩に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではない」としている。

2 誤っている

業務妨害罪における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務又は事業をいい、必ずしも職業として行われる活動である必要はなく、対価を得る必要もない。よって、「業務」は、営利を目的とするものであることを要しない。

3 正しい

最決平19.7.2（百選Ⅱ18事件）は、「盗撮用ビデオカメラを設置した現金自動預払機に客を誘導する意図であるのに、その情を秘し、あたかも入出金や振込等を行う一般の利用客のように装い、適当な操作を繰り返しながら、1時間30分間以上、あるいは約1時間50分間にわたって、受信機等の入った紙袋を置いた現金自動預払機を占拠し続け、他の客が利用できないようにしたものであって、その行為は、偽計を用いて銀行が同現金自動預払機を客の利用に供して入出金や振込等をさせる業務を妨害するもの」としている。よって、本記述においては、甲に偽計業務妨害罪が成立する。

4 正しい

威力業務妨害罪（234条）における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい（最判昭32.2.21）、暴行・脅迫に至らないものであっても、騒音喧騒等およそ人の意思を制圧するに足りる勢力一切を含む（最判平23.7.7）。よって、本記述においては、甲が怒号するなどして式典会場を喧騒状態に陥れているから、甲に威力業務妨害罪が成立する。

5 誤っている

最決昭59.3.23は、「被告人は、弁護士である被害者の勤務する弁護士事務所において、同人が携行する訟廷日誌、訴訟記録等在中の鞆を奪い取り、これを2か月余りの間自宅に隠匿し、同人の弁護士活動を困難にさせたというのである。右のように、弁護士業務にとって重要な書類が在中する鞆を奪取し隠匿する行為は、被害者の意思を制圧するに足りる勢力を用いたものといえる」としている。よって、本記述においては、甲に威力業務妨害罪が成立し、偽計業務妨害罪は成立しない。

以上により、正しい記述は3と4であり、したがって、正解は肢3と肢4（順不同）となる。